

עין משפט‏
נר מצוה

קרי מיי פיי מהל טומאת אובלין הי"ג: ב [מיי] פ"א מהל פסולי המוקדשין הל' לן:]

בשוגג. קטטור אין קרנטט מקבלין טומאה (מנחות כה:). הורצה. דהאין הלה ומוטר בשר באכילה (גיטין טז). במזיד לא הורצה. קנסא דרבנן הוא, ולא שביא אחר, דאי"ב מנאלי צ"ד מהני לעקור דבר מן המורה ולהביא חולין לעזרה. אלא לא הורצה להחיר בשר באכילה אכל בעלים מתכפרו (בבחים מה: ע"פ יבמות ז') ואי"ש שהאין מרצה. קנסוהו רבנן שלא היא בשר נאכל, אכל בעלים מיהו מתכפרו דלא נימו חולין לעזרה, דאא דמלאווייתא חוי (יומא ז') וכן וריקט מחד אסורא דרבנן הוא, דמלאווייתא זורק לתמיתה (יומא ז') וכן וריקט מחד מזה הציצין מרצה. דמתי וגשא אהן את עון הקדשים, שריו לבעלים (יומא ז'). באונס. שנטמא בעל כחה, אכל מחד ורעון חדא מיתלא היא, אלא אידי דמתי אונס מיל רען (מנחות כה: ובבחי' יומא ז'). וכי איזה עון הוא נושא. איזה עון יאיעב צברין שיאה הנין מרצה עליו שיאה בשר (יומא ז') וכן וריקט מחד שיכפר על עון הכהן שהקריב טמא, שהרי עון הקדשים נאמר לא חולוהו, הא אינו מרצה אלא להכשיר

הקרבן (שמות כח לח). אם עון פיגול. מחשבת חון למקומו הקריה פיגול דלאמרינן צובחים (כה). שלשי זה חון למקומו (יומא ז') ובבחי' וצבים כג:). הרי כבר נאמר לא ירצה. בקדשים תהיו, פיגול הוא לא ירצה, ואוקומנא בחון למקומו (יומא טו). אם עון נותר. מחשבת טמר שהשכב בשחיטה על מנת לאוכלו חון לזמנו (טו) פסול מחשבת טמר, שהשכב לאוכלו לאחר שנעשה טמר, דהיינו מחשבת חון לזמנו (ובבחים כג:). הרי כבר נאמר לא יחשב. המקריב אותו לא יחשב, ואוקומינן מחשבת חון לזמנו (שם ושם ע"ש בארובה). הא אינו נושא וגרי. הא לשון מעשה הוא, מעשה אי אהה מואל שיאה טמא אלא עון קרבן טומאה, ומאי שדעין ליה לקולא, הואיל ומעתיב בה קל אחר, שמוירה לצבור מכלל אסור שפירא, הלבן שרי ביה נמי לקולא שיאה הנין מרצה אותה בקרבן יחיד (יומא ז') הואיל ומעתיב לה היתר אחר שהותרה ככללה להתמלא, הלבן יחיד שלא הותרה אלו יאל דהנין בעיבד (ובבחים כג:). שהותרה מכללה בצבור. דמתי במתיר (במדבר כח) ממעוהו אפילו בטומאה (מנחות כה:).

רבינו חננאל
והרי דם התמצית שאין מתקבל. כלומר שאין מתכפרין בו ואינו מכשיר. ואסקינא הנח לדם התמצית שאינו דם, שנאמר כי הדם הוא הנפש דם שהנפש יוצא בו הוא קרוי דם ואמרין התם איזהו דם הנפש כל זמן שנקלח, יצא דם התמצית שהוא שותה. ואע"י דנתן ר' יהודה מחייב בדם התמצית, הרי אמרין עלה מורה היה ר' יהודה לעצן כפרה שאינו מכפר. ואל דין שחן וכלוהו דין שנטמא וזרקו בשוגג הורצה במזיד לא הורצה. אלא הדרגתו דרבנן ולא כיוסף שהעיד על משקה בית מטבחהו דכן. ושינתי כדשינתי תוב אקשינן מהאי, וגשא אהרן את עון הקדשים וכו', מאי לאו טמאת דם. והנה הדם טמא וצריך כפרה. ורחינן לא טומאת קמצים, כלומר אם נטמא קומץ המנחה והקריבו, אותו העון נושא הציץ. כדתנינן נטמא הקומץ והקריבו הציץ מרצה, יצא והקריבו אין הציץ מרצה. ת"ש הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הניד ואל היין ואל השמן ואל כל מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא.

טז:

דם שאינו נשפך במים אינו מכשיר. הקשה ה"ר יעקב דאורליני"ש א"כ דם חיה ועוף דטעונים כסוי לא יהיו מכשירים דכיון דטעונים כסוי לא חשיב נשפך כמים דלאמרינן צפ' כסוי הדם (חולין פד: ושם) אמריתו חיה בכלל בהמה לסמינסי אימא נמי בהמה בכלל חיה לכסוי ומשני אמר קרא על הארץ משפכנו כמים אלמא דם חיה"א לא חשיב נשפך כמים ולאו פירכא היא דכל דם הנשפך כמים לארץ ואין נריך לקבלו בכלי כגון דם חיה הוקש למים לענין הכשר וגם לענין כסוי היה ראוי להקישו למים אי לאו דלא קרא להדיא^[כ]: **מדרבנן ברבי יוסי בן יעזר.** ה"מ לאוקמא

דמלאווייתא וכמ"ד טומאת משקין דלורייתא אלא ניחא לאוקמא מדרבנן וסבר האי תנא מאי נטמא הכשר כמו שאמר רב^[ל]: **על הבשר.** א"צ^[מ] צפ' צירד דלמרי יש (ע"ה). שארין כ"ה דלמרי יש דם אע"פ שאין בשר הנין מרצה על האכילות למאי הלכתא לאקצויע בצגול^[נ] ולאפוקי מידי מעילה^[ו] ודלא כפ"ה דפ"י דלא את' אלא כר' יהושע: **ה"ג ר"ת אם עון פיגול הוא נושא הרי כבר נאמר לא יחשב**

ואם עון נותר הרי כבר נאמר לא ירצה. דכי איתא צמסקנא צהדיא צפ"ב דצובחים"ס דדרשי תרוייהו ממד קרא אריכא דפרשת לו^[ז] ורישיה דקרא דכתיב ציום השלישי מוקי למחשב לאוכלו חון לזמנו וסיפא צמחשב לאוכלו חון למקומו וצת"כ אהאי קרא דלו איתא האי גירסא

ורש"י הגיה איפכא על פי ת"כ דפרש' קדושים דהתם ודאי דריש מוקרא וזוטא איותה בריית' נשנית לפי מה שראה הגמרא צובחים צמח"ל ללמד^[ח] חון למקומו מקרא וזוטא דקדושים^[ט] ולכל הפי' ק"קאמאי נקט עון פיגול ברישא^[י]: **הא אינו נושא א"א עון טומאה שהותרה מוצ"ה.** תימה לר"ם למי"ל שהותרה מכללה תיפוק ליה דליכא לאוקמא לקרא אלא צהכי דמפרש אי עון פיגול וכו' ואור"ת^[יא] משום דקרא משמע דלא מרצה אלא דבר שיש לו היתר בשום מקום דכתיב בספיא דקרא לרצון להם^[יב] ופיגול ונותר^[יג] נמי הותרו מכללם צמנחת כהנים וצמנחת נסכים דתנן צפ' צ"ש (וצבים מג: ושם) דאין חייבים עליהם משום פיגול ועוד דפיגול חון למקומו הותר מכללו צמנה"כ וכן משמע צבוקמן רבה (מנחות כה:). דפרין אימנא ששאל שהותר מכללו ציום הכפורים אמר קרא עון עון שהיה צו ודחמיו והיינו משום דאלרצון סמיך והי"ק עון שהוא לרצון^[יד] וא"ת דהתם פריך נמי ואימנא עון יוצא דהותר מכללו צמנה ומשני לרצון להם לפני ה' עון דלפני השם הוא נושא ולא יוצא וא"כ צביגול דחון למקומו נמי נימא הכי ומאי קאמר אם עון פיגול וכו' וי"ל דיוצא ודאי אינו לפני ה' אכל מחשב להוציא לפני השם קרינא ציה:

אם אינו ענין לחון לזמנו תנהו ענין לחון למקומו הרי כבר נאמר לא יחשב ולאכל לאכול שלא צומנו ציום השלישי הכתוב מדבר וכתיב לא יחשב לו אלמא לית ליה תקנתא. ורובא גרסי איפכא אם עון פיגול הרי כבר נאמר לא יחשב ומוקמינן ליה לפיגול חון לזמנו שכן לשונו בכל הגמרא ואם עון נותר הרי כבר נאמר לא ירצה ומוקמי' ליה צבור ממש ולא יתכן חדא דלא כתב לא ירצה אלא צמחשבת חון למקומו וחון לזמנו ועוד אי נותר ממש למאי לא ירצה אי לאכשורי קרבן הרי כבר ועומד הוא משעה שנעשו עבודות דמו צהכשר דלאמרינן צבורת כהנים"ס או אינו אלא באוכל מצוזה ציום השלישי הכתוב מדבר וכי אפשר לומר כן מאחר שהוכשר חוור ויפסל ואם לא ירצה לא יתכפר האוכל נותר קאמר וכי יש כפרה לחייבי כריתות ועוד לא ירצה הקרבן משמע ומו מי אינטריך למימר דאין לא מכפר על המחייב כרת והא עון הקדשים כתיב ולא עון האוכלים. וכלישנא קמא גרסי' צבורת כהנים ועיקר הוא והאי דקרי ליה להאי פיגול ולהאי נותר משום דמותר כהנים מדרש הוא ונקט לישנא דקרא: הא. כלמו הרי כלומר הרי יש לך להצין על כרחך שאין לך עון הקדשים שיוכל צין לרצות עליו אלא עון טומאה ומאי שנא טומאה מפסול יוצא ושאר הפסולין: **שהותרה מכללה בצבור.** דנדחית מפני קרבן צבור דכתיב צמועדו^[טו] ואפי' צשבת ואפי' צטומאה [עו:]. וכיון דהיקלטה אכלה לכן היקלטה אף ביחיד שלא הותרה אכלו לכתחלה בלא צין ירצה הנין עליה: **מאי.** עון טומאה לאו טומאת דם דאין מנריך רצוי אלא א"כ נטמא דם שהכפרה תלויה צו אלמא דם מקבל טומאה: **לא טומאם קמאין.** שהקומץ מתיר את המנחה כדם המתיר את הזבח וכל

הכפרה תלויה צו. והוא הדין דמאי לשנויי לא בטומאת בשר וחלב ואליצא דר' יהושע צעי צין דלאמר אם אין בשר אין דם אלא ניחא ליה לאוקמיה דכדרי הכל: **בשר קדש.** שכן לשון קדש היה בצרך (מלכים א' יד) טומאה. והיה חגי הגניצא בודק את הכהנים צשנת שמים לדיוש שהיה צננין בית שני ליעד שכן צקאין הלהכות טומאה לפי שנשתכח מזה בגולה שלא נתעסקו בה בקדשים: **ונגע צנופה.** צאזמו כנף שהשרץ צו כלומר השרץ עצמו ועל כרחך הכי הוא דאי משום כנף שהוא ראשון כליה צגד נמי ראשון הוי ומאי אריא דנקיט כנף אלא משום שרץ שהשרץ עצמו נגע אל הלחם והלחם אל הניד והניד אל היין והיין אל השמן או אל כל מאכל היקדש כלום נטמא האחרון הוה שהוא רציעי צקודש דלחם ראשון ומיז שני ויין שלישי ושמן רציעי. מיז צבשיל כמו ומיז עדשים (צדאסיה כה) יין ושמן של נסכים: ואמר

י'. דאין הכי נמי ודאי אל היה יכול אלא בהכי כדקאמר תלמודא, והא נקטש שהותרה מכללה. ודא נמי תיפוק ליה משום דלא הותרו מכללם ולמה לי קרא למעוטינהו. נושא עון אלא את שהוא לרצון במקום אחר. מוס' הלא"ש. י'. נמי תיפוק ליה משום דלא הותרו מכללם ולמה לי קרא למעוטינהו. מוס' הלא"ש. ע"י ממך דפיגול ונותר נמי. יד. הלכך ס"ד לרבויהו וכו' אי לאו מיעוטא. מוס' שאנך. טו. וטובא פריך התם ולא פריך אלא מהנין שהותרו מכללם. מוס' הלא"ש.

אור לארבעה עשר פרק ראשון פסחים

דם הסמלים. אינו ראוי לזריקה דכתיב"ס כי הדם הוא (הנפש) צנפשא יכפר דם שהנפש יוצאה צו מכפר ושאין הנפש יוצאה צו אינו מכפר. אלמא נשפך כמים ואינו מכשיר כדרכי יוסי צר' חנינא: **דאפי' בחולין לא מכשיר.** דמפרש טעמא: **קינצלה מיינה ר' שמואל**

לפירושא דהאי טעמא מרבי זירא אמאי לא מכשיר דם התמצית לפי שאינו קרוי דם והקרוי דם קרוי משק' דכתיב (במדבר כג) ודם חללים ישמה' ומכשיר דכתיב"ס וכל משקה וגו' ואוקימנא אהכשר [ע"ה] ושאינו קרוי דם אינו קרוי משקה: **הורגה.** קרבן לבעלים דמרצה אין צללקמן: **צמויד לא הורגה.** להיות בשר קרבן נאכל לכהנים דקנסא הוא אכל בעלים נתכפרו דלאמרינן צינמות צהאשה רבה (ד' ז:). דכיון דמלאווייתא מרצי נמי אמוד לא מנא רבנן למימר ליה זיל אייתי חולין לעזרה. קמתי מיהת דם שנטמא אלמא דם קדשים שהוא משקין צית מטבחיא מקבל טומאה אלמא משקין טומאת עמלמן דלאורייתא ודכן דיוסף בן יעזר מלטמא אחרים הוא וקשיא לרב: **ומשני לעולם טומאם משקין דרבנן.** והך טומאת דם דרבנן היא ודקשיא לך הא העיד יוסף בן יעזר דגזירת רבנן לא אגזור אמשקי צית מטבחיא האי תנא לית ליה דיוסף בן יעזר: **על הדם ועל הכשר ועל החלב.** צין שנטמא הדם צין שנטמא הכשר צין שנטמא החלב הנין מרצה. ולא שיאה בשר טמא נאכל דאין צין מטהר ודוחה לא תעשה דוהבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל"ו אלא לר' יהושע

אינטריך דלאמר צכידא צולין (למנחות עו:). אם אין בשר אין דם וקאמר הכא הי"מ כשיצא בשר חון למקומו שאין צין מרצה על הוציא לא שצד הבשר אכל נטמא בשר קודם וריקט דם הנין מרצה עליו להחיר דם לזריקה: **צין צשוג צין צמויד.** והאי דמתי לעיל צשוגג הורגה צמויד לא הורגה צכידא צולין"ס פליגי בה אמוראי חד אמר טומאתו צין צשוגג צין צמויד אכל וריקטו צשוגג אין צמויד לא וחד אמר איפכא: **צין ציחיד.** צברקן יחיד. מיז ורעון אחד הוא אכל גבי שוגג צייד מיזד וגבי אונס צייד רעון ושוגג ואונס תרי מילי ניניהו. וקמתי מיהת על הדם אלמא דם קדשים מקבל טומאה וש"מ טומאת משקין דלאורייתא ולא רצו רבנן לטהר משקי צית מטבחיא וקשיא לרב: **מדרבנן** וקסבר האי תנא דלמשקי צית מטבחיא נמי גזור ודלא כיוסף: **וגשא אהרן.** צניץ כתיב: **אם עון הקדשים.** פסול הקרבן יכשיר וירצה ואינו מכפר על האוכלין אותו טמא דעון הקדשים כתיב ולא עון הכהנים: **איזה עון הוא נושא.** איזה פסול הוא מכשיר אם עון פיגול הרי כבר נאמר לא ירצה גרסי' בת"כ"ש ואם עון נותר הרי כבר נאמר לא יחשב והכי פ' אם עון פיגול והוא מחשבת חון למקומו שנקראת פיגול דכתיב צקדושים תהיו ואם האכל יאכל ציום השלישי פגול הוא לא ירצה [ויקרא יט] ומוקמינן לה צובחים צפ"ב (כה:)

ציה צקדושים תהיו כדפרשנין ואם עון נותר מחשבת נותר שפתינו על מנת להזמיר ולאכלו חון לזמנו הרי כבר נאמר לא יחשב ולאכל לאכול שלא צומנו ציום השלישי הכתוב מדבר וכתיב לא יחשב לו אלמא לית ליה תקנתא. ורובא גרסי איפכא אם עון פיגול הרי כבר נאמר לא יחשב ומוקמינן ליה לפיגול חון לזמנו שכן לשונו בכל הגמרא ואם עון נותר הרי כבר נאמר לא ירצה ומוקמי' ליה צבור ממש ולא יתכן חדא דלא כתב לא ירצה אלא צמחשבת חון למקומו וחון לזמנו ועוד אי נותר ממש למאי לא ירצה אי לאכשורי קרבן הרי כבר ועומד הוא משעה שנעשו עבודות דמו צהכשר דלאמרינן צבורת כהנים"ס או אינו אלא באוכל מצוזה ציום השלישי הכתוב מדבר וכי אפשר לומר כן מאחר שהוכשר חוור ויפסל ואם לא ירצה לא יתכפר האוכל נותר קאמר וכי יש כפרה לחייבי כריתות ועוד לא ירצה הקרבן משמע ומו מי אינטריך למימר דאין לא מכפר על המחייב כרת והא עון הקדשים כתיב ולא עון האוכלים. וכלישנא קמא גרסי' צבורת כהנים ועיקר הוא והאי דקרי ליה להאי פיגול ולהאי נותר משום דמותר כהנים מדרש הוא ונקט לישנא דקרא: הא. כלמו הרי כלומר הרי יש לך להצין על כרחך שאין לך עון הקדשים שיוכל צין לרצות עליו אלא עון טומאה ומאי שנא טומאה מפסול יוצא ושאר הפסולין: **שהותרה מכללה בצבור.** דנדחית מפני קרבן צבור דכתיב צמועדו^[טו] ואפי' צשבת ואפי' צטומאה [עו:]. וכיון דהיקלטה אכלה לכן היקלטה אף ביחיד שלא הותרה אכלו לכתחלה בלא צין ירצה הנין עליה: **מאי.** עון טומאה לאו טומאת דם דאין מנריך רצוי אלא א"כ נטמא דם שהכפרה תלויה צו אלמא דם מקבל טומאה: **לא טומאם קמאין.** שהקומץ מתיר את המנחה כדם המתיר את הזבח וכל

הכפרה תלויה צו. והוא הדין דמאי לשנויי לא בטומאת בשר וחלב ואליצא דר' יהושע צעי צין דלאמר אם אין בשר אין דם אלא ניחא ליה לאוקמיה דכדרי הכל: **בשר קדש.** שכן לשון קדש היה בצרך (מלכים א' יד) טומאה. והיה חגי הגניצא בודק את הכהנים צשנת שמים לדיוש שהיה צננין בית שני ליעד שכן צקאין הלהכות טומאה לפי שנשתכח מזה בגולה שלא נתעסקו בה בקדשים: **ונגע צנופה.** צאזמו כנף שהשרץ צו כלומר השרץ עצמו ועל כרחך הכי הוא דאי משום כנף שהוא ראשון כליה צגד נמי ראשון הוי ומאי אריא דנקיט כנף אלא משום שרץ שהשרץ עצמו נגע אל הלחם והלחם אל הניד והניד אל היין והיין אל השמן או אל כל מאכל היקדש כלום נטמא האחרון הוה שהוא רציעי צקודש דלחם ראשון ומיז שני ויין שלישי ושמן רציעי. מיז צבשיל כמו ומיז עדשים (צדאסיה כה) יין ושמן של נסכים: ואמר

י'. דאין הכי נמי ודאי אל היה יכול אלא בהכי כדקאמר תלמודא, והא נקטש שהותרה מכללה. ודא נמי תיפוק ליה משום דלא הותרו מכללם ולמה לי קרא למעוטינהו.

מוס' הלא"ש. ע"י ממך דפיגול ונותר נמי. יד. הלכך ס"ד לרבויהו וכו' אי לאו מיעוטא. מוס' שאנך. טו. וטובא פריך התם ולא פריך אלא מהנין שהותרו מכללם. מוס' הלא"ש.

מסורת הש"ס

א) יומא ז'. יבמות ז'. גיטין מד. וצבים מה. מנחות כה: ב) יומא יבמות טס] לקמן (פ: [מנחות כה: א] א) (ז"ל כר' יוסין, ד) יומא ז'. וצבים כג. מנחות כה: ט) ויקרא ח, ו) ויקרא יא, ז) וויקרא ז, ח) [לקמן פ: ט) וויקרא טו] סוף פרשה ג ע"ש, ט) [זו פרשה ח] וכן מנחות כט: ט) (במדבר כח, ט) (זו פרשה ח) ויחסי' יומא ז': מלוני כ' מיוז"י על זה וצבים כה: וכן מנחות כה. כצו מירון אחר,

תורה אור השלם

1. רק חוק לבליתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא האכל הנפש עם הדברים יב כג הקשר:
2. והנה על מצח אהרן וקשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם וקהל עמו צמחו תמיד לרצון להם לפני שבות כח לח
3. ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול היה לא יקרא יט ז
4. ואם האכל יאכל מבשר וצב שלקומו ביום השלישי לא יקרא הקריב אותו לא יחשב לו פגול יקרה ודקדש האכלת מקומו וקנה תשא:
5. וכן ישא איש בשר ודבר בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלקח ואל הקוד ואל היין ואל השמן ואל כל מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא:
חגי ב' יב

הנהגות הב"ח

א) צ"י הורגה מדרבנן ודלא כי יוסף בן יעזר איש צדרי' כ"ל וכן לקמן:

מוסף תוספות

א. ועור. מוס' הלא"ש. ב. דלא איתקש למים לענין כיסוי וכו' ואין לך בו אלא חידוש וכו' אבל גבי בהמה דכתי' קרא על הארץ תשפכנו ודאי לאפוקי מתורת כיסוי אחי קרא. טס. ג. דבר מהדר לאוקומיך הך תנא כותויה. טס. ד. ונראה דאפי' לר"א דאמר יש דם אע"פ שאין בשר איצטרך ריפוי הציץ במכשיר לקמן בפר'. טס. ה. דאין הקרבן נקבע בפיגול עד שיקרבו כל מתיריו בכהכשר. וצ"י ריפוי הציץ חייב כאילו קרבו בהכשר. טס. ו. והא חייב בפיגול. מוס' י"פ. ג. וירצה כאילו יש בו צד היתר לכהנים. מוס' הלא"ש. ובמוס' י"פ כתב. דהא רבינו מוה"ק דקדושים משנורק אהרם, דאין לך דבר שנעשה מצותו ומופעליו בו, וא"כ צריך ריפוי בציצן כדי שיחא שאלו. ואיטורא רבא דהיינו חוץ לזמנו כתי' בקרא אריכא מופ' הלא"ש. דפריוגל דהיינו. מוס' הלא"ש. ב. דכתיב ביה ביום השלישי לא ירצה לענין דנותר. מוס' שאנך. ואיטורא רבא דהיינו חוץ לזמנו כתי' בקרא אריכא מופ' הלא"ש. ב. דפרשה אריכא בצו את אהרן. מוס' הלא"ש. י. ולא נקט להו כסידרא דקריא. מ' הרי"ן. מוס' י"פ. יב. לפני ה' ואינו נושא עון אלא את שהוא לרצון במקום אחר. מוס' הלא"ש. י'. נמי תיפוק ליה משום דלא הותרו מכללם ולמה לי קרא למעוטינהו. מוס' הלא"ש. ע"י ממך דפיגול ונותר נמי. יד. הלכך ס"ד לרבויהו וכו' אי לאו מיעוטא. מוס' שאנך. טו. וטובא פריך התם ולא פריך אלא מהנין שהותרו מכללם. מוס' הלא"ש.

אם אינו ענין לחון לזמנו תנהו ענין לחון למקומו הרי כבר נאמר לא יחשב ולאכל לאכול שלא צומנו ציום השלישי הכתוב מדבר וכתיב לא יחשב לו אלמא לית ליה תקנתא. ורובא גרסי איפכא אם עון פיגול הרי כבר נאמר לא יחשב ומוקמינן ליה לפיגול חון לזמנו שכן לשונו בכל הגמרא ואם עון נותר הרי כבר נאמר לא ירצה ומוקמי' ליה צבור ממש ולא יתכן חדא דלא כתב לא ירצה אלא צמחשבת חון למקומו וחון לזמנו ועוד אי נותר ממש למאי לא ירצה אי לאכשורי קרבן הרי כבר ועומד הוא משעה שנעשו עבודות דמו צהכשר דלאמרינן צבורת כהנים"ס או אינו אלא באוכל מצוזה ציום השלישי הכתוב מדבר וכי אפשר לומר כן מאחר שהוכשר חוור ויפסל ואם לא ירצה לא יתכפר האוכל נותר קאמר וכי יש כפרה לחייבי כריתות ועוד לא ירצה הקרבן משמע ומו מי אינטריך למימר דאין לא מכפר על המחייב כרת והא עון הקדשים כתיב ולא עון האוכלים. וכלישנא קמא גרסי' צבורת כהנים ועיקר הוא והאי דקרי ליה להאי פיגול ולהאי נותר משום דמותר כהנים מדרש הוא ונקט לישנא דקרא: הא. כלמו הרי כלומר הרי יש לך להצין על כרחך שאין לך עון הקדשים שיוכל צין לרצות עליו אלא עון טומאה ומאי שנא טומאה מפסול יוצא ושאר הפסולין: שהותרה מכללה בצבור. דנדחית מפני קרבן צבור דכתיב צמועדו ואפי' צשבת ואפי' צטומאה [עו:]. וכיון דהיקלטה אכלה לכן היקלטה אף ביחיד שלא הותרה אכלו לכתחלה בלא צין ירצה הנין עליה: מאי. עון טומאה לאו טומאת דם דאין מנריך רצוי אלא א"כ נטמא דם שהכפרה תלויה צו אלמא דם מקבל טומאה: לא טומאם קמאין. שהקומץ מתיר את המנחה כדם המתיר את הזבח וכל